

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

MOCIÓN INFORMATIVA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Parte Demandada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El día de hoy, la CFSE le informó a los suscribientes que los Certificados de Inspección de los elevadores en la Región de Carolina, cuya modernización está siendo impugnada por la Parte Demandante, ELI, SE (en adelante, “**Parte Demandante**”), están a punto de vencer.

2. El Reglamento para Ascensores y Equipos Relacionados, Núm. 18 de la Secretaria Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo en su Parte IV- Inspección y Certificación de Ascensores y Equipos Relacionados- Sección B, Inciso 2 establece que “[n]ingun Patrono o **Dueño mantendrá en operación o uso un Ascensor y Equipo Relacionado, a menos que el mismo tenga un Certificado de Inspección vigente emitido por un Inspector**”. (énfasis suplido).

3. Conforme a la sección 4.1(b) del Contrato de Arrendamiento, le corresponde a la Parte Demandante el mantenimiento de los elevadores, lo que incluye la inspección anual de estos, según requiere el Reglamento Núm. 18, *supra*. Véase, **SUMAC** Entrada 14, Anejo 1, págs. 22-23.

4. Asimismo, cuando se realizaron los trabajos de modernización de los elevadores las partes acordaron que, la compañía contratada por la CFSE para la modernización mantendría la garantía del equipo por tres (3) años, pero que seria el contratista de la Parte Demandante quien daría los servicios de mantenimiento. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 34, Anejo 1, pág. 2.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Moción Informativa
Página 2

5. La Parte Demandante fue notificada por la CFSE sobre el vencimiento de los certificados de inspección y no ha realizado gestión alguna hasta el momento. *Véase*, Anejo I.

6. La CFSE se ha comunicado con Eli, buscando remediar una situación que nada tiene que ver con el caso de marras, pues se trata de una situación de mera administración, y un deber que la parte sabe que tiene que cumplir. *Véase*, **Anejo 1**.

7. Como sabe este Honorable Tribunal, pues se ha discutido extensamente en las vistas celebradas hasta el momento, el no poder utilizar los elevadores del edificio que alberga el dispensario de la CFSE en la Región de Carolina, podría paralizar los servicios a la comunidad.

8. Contrario a lo que ha venido alegando la Parte Demandante, son estos quienes han y continúan actuando de mala fe y en incumplimiento con los términos del contrato.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual, conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de récord sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 23 de abril de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse
154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas
Viejo San Juan, Puerto Rico 00901
Teléfono (787) 977-2550
Facsímil (787) 977-2559
Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com
jvv@wbmvlaw.com
yd@wbmvlaw.com
kp@wbmvlaw.com

f/Lcdo. Peter Miller

RUA Núm. 12259

f/Lcdo. Javier Vega Villalba

RUA Núm. 17292

f/Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco

RUA Núm. 22928

f/Lcda. Karla M. Pérez Torres

RUA Núm. 23701